

	DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ YÊU CẦU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÀ BÁN HÀNG VÀ HÀNG HÓA	Mã hiệu: 04-QĐCS-MP
		Ngày ban hành: 25/10/2023
		Lần ban hành: 05.04

A. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn cho Nhà Bán Hàng các loại hồ sơ pháp lý cần cung cấp cho Tiki khi hợp tác hoạt động trên Sàn thương mại điện tử Tiki (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác).

B. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN ÁP DỤNG:

- Phạm vi áp dụng: Tất cả Nhà Bán Hàng.
- Thời gian có hiệu lực: 27/10/2023.

C. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Chính sách hoạt động SGD TMĐT Tiki	01-QĐCS-MP
Chính sách Phí & Biểu phí SGD TMĐT Tiki	02-QĐCS-MP
Chính sách mô hình vận hành SGD TMĐT Tiki	03-QĐCS-MP

D. NỘI DUNG

1. Thuật ngữ - định nghĩa

Hàng thật/ Hàng chính hiệu (Authentic)	:	Hàng hóa được sản xuất hợp pháp, đáp ứng các tiêu chuẩn/ quy chuẩn sản phẩm của chủ sở hữu nhãn hiệu (đúng với nhãn hiệu, với tên gọi, không phải hàng giả, hàng nhái).
Hàng phân phối	:	Hàng hóa được bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng trên phạm vi SGD TMĐT Tiki thông qua các nhà phân phối/đại lý.
Nhãn hiệu (Brand)	:	Là dấu hiệu đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hóa hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức nào đó. Các dấu hiệu có thể là một tên, thiết kế, biểu tượng, hoặc bất kỳ tính năng gì để nhận diện, phân biệt sản phẩm, dịch vụ của người bán này với sản phẩm và dịch vụ của người bán khác được gắn trên bao bì sản phẩm hay bản thân sản phẩm.
Danh sách hàng hóa có nhãn hiệu do Tiki công bố (List of products with protected trademark published by Tiki)	:	Là các hàng hóa nằm trong “Danh sách các hàng hóa có nhãn hiệu do TiKi công bố”, bao gồm các nhãn hiệu đã được đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam hoặc quốc tế. Nhãn hiệu thuộc danh sách này sẽ được Tiki kiểm soát hồ sơ đánh giá tiêu chí hàng thật/hàng chính hiệu của tất cả các Nhà bán hàng đang đăng bán sản phẩm trên Tiki. Hồ sơ yêu cầu đối với hàng hóa thuộc “Danh sách các hàng hóa có nhãn hiệu do Tiki công bố ” được thực hiện theo Mục 2.2.1 – Hồ sơ đánh giá tiêu chí hàng thật/hàng chính hiệu dưới đây.

Hàng hóa có nhãn hiệu không thuộc “Danh sách các hàng hóa có nhãn hiệu do Tiki công bố” (Products is not belong to the list of List of products with protected trademark published by Tiki)	:	Là các hàng hóa có nhãn hiệu mà nhãn hiệu không nằm trong “Danh sách các hàng hóa có Nhãn hiệu do Tiki công bố”. Hồ sơ yêu cầu đối với hàng hóa có nhãn hiệu không thuộc “Danh sách các hàng hóa có nhãn hiệu do Tiki công bố” được thực hiện theo Mục 2.2.1 – Hồ sơ đánh giá tiêu chí hàng thật/hàng chính hiệu dưới đây.
Hàng hóa không có nhãn hiệu (Non-Brand)	:	Còn gọi là hàng hóa OEM. OEM là từ viết tắt bằng tiếng Anh Original Equipment Manufacturer, thường được dùng để chỉ các công ty, xưởng thực hiện các công việc sản xuất theo thiết kế, thông số kỹ thuật được đặt trước và bán sản phẩm cho công ty khác (chịu trách nhiệm phân phối). Ngoài ra, từ OEM cũng thường được dùng cho những sản phẩm handmade, sản phẩm không đăng ký nhãn hiệu hoặc sản phẩm chứa nhãn hiệu không nhận dạng được. Không yêu cầu hồ sơ đối với việc đăng bán “hàng hóa không có nhãn hiệu”. Tuy nhiên, Tiki đã ngừng hỗ trợ đăng bán “hàng hóa không có nhãn hiệu” và sẽ được thông báo đến Nhà Bán Hàng theo từng thời điểm.
Gian hàng chính hãng (Official Store)	:	Là gian hàng gia hàng chính thức của một nhãn hiệu được bán một cách hợp pháp bởi Nhà Bán Hàng là Nhà sản xuất/chủ sở hữu của nhãn hiệu. Hồ sơ yêu cầu đối với gian hàng chính hãng được thực hiện theo Mục 2 – Quy định chung dưới đây.
Gian hàng phân phối chính hãng (Authorized Store)	:	Là gian hàng của Nhà phân phối chính hãng được ủy quyền phân phối độc quyền từ Nhà sản xuất và là chủ sở hữu của sản phẩm. Hồ sơ yêu cầu đối với gian hàng phân phối chính hãng được thực hiện theo Mục 2 – Quy định chung dưới đây

2. Quy định chung

Nhà Bán Hàng khi đăng ký tạo lập gian hàng và đăng bán sản phẩm trên Sàn giao dịch TMĐT Tiki cần phải đảm bảo cung cấp đủ hồ sơ pháp lý của Nhà Bán Hàng và hàng hóa, bao gồm:

2.1 Hồ sơ pháp lý của Nhà Bán Hàng

2.1.1 Đối với Nhà Bán Hàng cá nhân

- (i) Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu); và
- (ii) Mã số thuế cá nhân.

2.1.2 Đối với Nhà Bán Hàng doanh nghiệp

- (i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài/ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (sau đây được gọi chung là “Giấy đăng ký kinh doanh”); và
- (iii) Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu).

2.2 Hồ sơ pháp lý của Hàng hóa

2.2.1 Hồ sơ đánh giá tiêu chí hàng thật/hàng chính hiệu

★ NHÓM 1

Nhà Bán Hàng là Nhà sản xuất/chủ sở hữu nhãn hiệu cung cấp được:

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với sản phẩm do doanh nghiệp tự sản xuất; hoặc
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu.

★ **NHÓM 2**

Nhà Bán Hàng là Nhà phân phối cấp 1, cung cấp được:

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ mua bán/phân phối giữa Nhà phân phối cấp cao hơn với Nhà sản xuất như Giấy chứng nhận đại lý phân phối hoặc Hợp đồng mua bán hàng hóa/hợp đồng phân phối/hợp đồng đại lý đối với hàng hóa do doanh nghiệp phân phối hoặc mua đi bán lại được ký với Nhà sản xuất.

Nhà Bán Hàng là Nhà phân phối cấp 2+ cung cấp được:

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ mua bán/phân phối giữa Nhà phân phối cấp 2+ với Nhà phân phối cấp cao hơn như Giấy chứng nhận đại lý phân phối, hoặc Hợp đồng mua bán hàng hóa/hợp đồng phân phối/hợp đồng đại lý đối với hàng hóa do doanh nghiệp phân phối hoặc mua đi bán lại với Nhà phân phối cấp cao hơn; và
- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ mua bán/phân phối giữa Nhà phân phối cấp cao hơn với Nhà sản xuất như: Giấy chứng nhận đại lý phân phối hoặc Hợp đồng mua bán hàng hóa/hợp đồng phân phối/hợp đồng đại lý đối với hàng hóa do Nhà sản xuất cung cấp cho Nhà phân phối cấp cao hơn.

Lưu ý: Nhà bán có thể thay thế Giấy chứng nhận hoặc Hợp đồng bằng Hóa đơn GTGT (trong vòng 03 tháng gần nhất) tổng giá trị tối thiểu 10.000.000 VNĐ, riêng ngành hàng Điện gia dụng tối thiểu 50.000.000 VNĐ

★ **NHÓM 3**

Nhà Bán Hàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, cung cấp được:

- Giấy tờ thông quan có dấu thông quan tại cửa khẩu (không quá một năm kể từ ngày đăng ký trên tờ khai).

Nhà Bán Hàng phân phối hàng hóa từ đơn vị nhập khẩu, cung cấp được:

- Giấy tờ thông quan có dấu thông quan tại cửa khẩu (không quá một năm kể từ ngày đăng ký trên tờ khai); và
- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ mua bán/phân phối giữa Nhà phân phối với Đơn vị nhập khẩu trực tiếp như Giấy chứng nhận đại lý phân phối, hoặc Hợp đồng mua bán hàng hóa/hợp đồng phân phối/hợp đồng đại lý đối với hàng hóa do doanh nghiệp phân phối hoặc mua đi bán lại với Đơn vị nhập khẩu.

★ **NHÓM 4**

Nhà bán hàng là đơn vị xuất bản/phát hành/phân phối/nhập khẩu sách

- Đối với Nhà bán là đơn vị xuất bản/phát hành sách, cung cấp được:
 - Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; hoặc
 - Quyết định xuất bản/tái bản xuất bản phẩm.
- Đối với Nhà Bán là đơn vị phân phối, cung cấp được:
 - Giấy bảo lãnh đúng mẫu của Tiki (biểu mẫu) được xác nhận bởi Nhà phát hành/Nhà xuất bản sách; hoặc
 - Hợp đồng phân phối sách giữa Nhà phân phối và Nhà xuất bản/phát hành sách và Phụ lục/Bảng kê/Hóa đơn GTGT (trong vòng 03 tháng gần nhất) có thể hiện sách đăng bán.
- Đối với Nhà Bán là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, cung cấp được:
 - Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm của đơn vị nhập khẩu kèm Bảng kê có thể hiện tên sách đăng bán; hoặc
 - Giấy tờ thông quan có dấu thông quan tại cửa khẩu có thể hiện tên sản phẩm sách đăng bán (không quá một năm kể từ ngày đăng ký trên tờ khai).

- Đối với Nhà Bán phân phối từ đơn vị nhập khẩu, cung cấp:
 - Cung cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm từ đơn vị nhập khẩu Hoặc Giấy tờ thông quan có dấu thông quan tại cửa khẩu có thể hiện tên sản phẩm sách đăng bán (không quá một năm kể từ ngày đăng ký trên tờ khai); và
 - Hợp đồng phân phối (kèm bảng kê/hóa đơn) với Đơn vị nhập khẩu trực tiếp; hoặc
 - Giấy bảo lãnh cam kết đúng mẫu từ đơn vị nhập khẩu.

2.2.2 Hồ sơ đánh giá các tiêu chí an toàn, chất lượng:

Tùy mỗi loại hàng hóa, dịch vụ, theo quy định pháp luật vào mỗi thời điểm, Nhà bán hàng có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ sau:

➤ Hồ sơ đánh giá tiêu chí an toàn, chất lượng của hàng hóa/ dịch vụ:

- (i) Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
- (ii) Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm;
- (iii) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
- (iv) Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế;
- (v) Giấy chứng nhận hợp quy/hợp chuẩn hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/hợp chuẩn hoặc Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy;
- (vi) Phiếu kết quả kiểm nghiệm;
- (vii) Giấy kiểm định/giám định đá quý
- (viii) Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc Số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn;
- (ix) Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành;
- (x) Bảng phân loại/kết quả phân loại trang thiết bị y tế;
- (xi) Bản công bố hợp quy của sản phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy;
- (xii) Hồ sơ tự công bố sản phẩm (gồm Bản tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp và Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm).

➤ Hồ sơ đánh giá tiêu chí an ninh trật tự của dịch vụ

- (i) Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

➤ Hồ sơ đánh giá các tiêu chí khác

- (i) Giấy phép kinh doanh lưu hành nội địa/quốc tế;
- (ii) Giấy phép phân phối rượu hoặc Giấy phép bán lẻ rượu;
- (iii) Giấy tờ mua bán tem rượu với Cục Thuế/Cục Hải quan các tỉnh;
- (iv) Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG (khí dầu mỏ hoá lỏng) chai;
- (v) Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
- (vi) Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng;
- (vii) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ;
- (viii) Giấy phép đào tạo trực tuyến;
- (ix) Giấy phép hoạt động khám sức khỏe tổng quát;
- (x) Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;
- (xi) Giấy phép hoạt động nha khoa;
- (xii) Giấy phép thực hiện quảng cáo;
- (xiii) Giấy phép kinh doanh hóa chất;

- (xiv) Giấy phép hoạt động của trung tâm giáo dục/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện/ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện
- (xv) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc;
- (xvi) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;
- (xvii) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xoa bóp;
- (xviii) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ;
- (xix) Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm;
- (xx) Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định;
- (xxi) Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô;
- (xxii) Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm/ Quyết định xuất bản phẩm/ Giấy phép xuất bản/ Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm/ Quyết định phát hành xuất bản phẩm.
- (xxiii) Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm do Cục xuất bản cấp.
- (xxiv) Các giấy tờ bảo lãnh từ Nhà sản xuất/ Nhà phát hành/ Nhà xuất bản.

Lưu ý: Hồ sơ cung cấp yêu cầu là hình chụp/scan từ bản chính hoặc bản sao y bản chính.

3. Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh

Nhằm đảm bảo quy định của pháp luật, Nhà Bán Hàng không được phép đăng bán những loại hàng hóa, dịch vụ sau đây:

Bảng 1. Các loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Văn bản pháp luật hiện hành
A	Hàng hóa	
1	Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng	Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996; Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
2	Các chất ma túy	Lệnh Phòng, chống ma túy năm 2000; Nghị định số 67/2001/NĐ-CP; Nghị định số 133/2003/NĐ-CP
3	Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế)	Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
4	Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách	Lệnh Xuất bản năm 2004; Nghị định số 03/2000/NĐ-CP
5	Các loại pháo	Nghị định số 03/2000/NĐ-CP
6	Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả cả chương trình trò chơi điện tử)	Nghị định số 03/2000/NĐ-CP
7	Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật	Pháp lệnh Thú y năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001
8	Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đó được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt	Công ước CITES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Văn bản pháp luật hiện hành
	Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng	
9	Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người	Luật Thủy sản năm 2003
10	Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam	Nghị định số 113/2003/NĐ-CP
11	Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái	Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004
12	Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái	Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004
13	Khoáng sản đặc biệt, độc hại	Luật Khoáng sản năm 1996; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP
14	Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường	Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994
15	Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam	Luật Dược năm 2005; Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003
16	Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam	Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003
17	Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép	Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003
18	Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole	Nghị định số 12/2006/NĐ-CP
19	Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu	Nghị định số 59/2006/NĐ-CP
20	Máy điện thoại di động sử dụng công nghệ 2G, 3G hoặc sử dụng đồng thời công nghệ 2G và 3G nhưng không tích hợp công nghệ 4G	Nghị định số 82/2021/NĐ-CP
B	Dịch vụ	
1	Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em	Nghị định số 03/2000/NĐ-CP
2	Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức	Nghị định số 03/2000/NĐ-CP
3	Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân	Nghị định số 14/2001/NĐ-CP
4	Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời	Nghị định số 68/2002/NĐ-CP
5	Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời	Nghị định số 68/2002/NĐ-CP

Bảng 2. Các loại hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Văn bản pháp luật hiện hành
A	Hàng hóa	
1	Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ	Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
2	Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị phát bức xạ hoặc nguồn phóng xạ	Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996; Nghị định số 50/1998/NĐ-CP
3	Hóa chất bảng 2 và bảng 3 (theo Công ước quốc tế)	Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
4	Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến)	Công ước CITES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP
5	Thuốc lá điều, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác	Nghị định số 76/2001/NĐ-CP và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP
6	Rượu các loại	Nghị định số 59/2006/NĐ-CP
B	Dịch vụ	
1	Dịch vụ karaoke, vũ trường	Nghị định số 11/2006/NĐ-CP; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP

Ngoài ra, một số hàng hóa Tiki sẽ từ chối hàng nhập khẩu theo danh sách bên dưới:

Bảng 3. Các loại hàng hóa cấm nhập khẩu (Theo nghị định 69/2018/NĐ-CP)

STT	Mô tả hàng hóa
1	Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
2	Pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải), đèn trời, các loại thiết bị gây nhiễu máy đo tốc độ phương tiện giao thông.
3	a) Hóa chất Bảng 1 được quy định trong Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. b) Hóa chất thuộc Danh Mục hóa chất cấm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật hóa chất.
4	Hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng, bao gồm các nhóm hàng: a) Hàng dệt may, giày dép, quần áo. b) Hàng điện tử. c) Hàng điện lạnh. d) Hàng điện gia dụng. đ) Thiết bị y tế. e) Hàng trang trí nội thất.

STT	Mô tả hàng hóa
	g) Hàng gia dụng bằng gốm, sành sứ, thủy tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo và các chất liệu khác. h) Xe đạp. i) Mô tô, xe gắn máy.
5	Các loại sản phẩm văn hóa thuộc diện cấm phổ biến, lưu hành hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến, lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy tại Việt Nam.
6	Hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.
7	a) Các loại xuất bản phẩm cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam. b) Tem bưu chính thuộc diện cấm kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền theo quy định của Luật Bưu chính. c) Thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện không phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện.
8	a) Phương tiện vận tải tay lái bên phải (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam), trừ các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông gồm: xe cần cẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinh hoạt; xe thi công mặt đường; xe chở khách trong sân bay; xe nâng hàng trong kho, cảng; xe bơm bê tông; xe chỉ di chuyển trong sân golf, công viên. b) Các loại ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ và bộ linh kiện lắp ráp bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ. c) Các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung. d) Các loại mô tô, xe máy chuyên dùng, xe gắn máy bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ.
9	Vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, gồm: a) Máy, khung, sảm, lốp, phụ tùng, động cơ của ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe bốn bánh có gắn động cơ. b) Khung gầm của ô tô, máy kéo có gắn động cơ (kể cả khung gầm mới có gắn động cơ đã qua sử dụng, khung gầm đã qua sử dụng có gắn động cơ mới), c) Các loại ô tô đã thay đổi kết cấu để chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu. d) Các loại ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (trừ các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc chuyên dùng), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng loại quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu. đ) Ô tô cứu thương.
10	Hóa chất trong Phụ lục III Công ước Rotterdam.
11	Thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.
12	a) Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc từ tự nhiên nhập khẩu vì Mục đích thương mại. b) Mẫu vật và sản phẩm chế tác của loài: tê giác trắng (<i>Ceratotherium simum</i>), tê giác đen (<i>Diceros bicornis</i>), voi Châu Phi (<i>Loxodonta africana</i>).
13	Phế liệu, phế thải, thiết bị làm lạnh sử dụng C.F.C.
14	Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole.

Và trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì áp dụng theo sự thay đổi đó.

4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

Trường hợp Nhà Bán Hàng bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì phải cung cấp thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Bảng 4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ)

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Văn bản pháp luật hiện hành (*)	Cơ quan quản lý ngành
	Mục 1 Hàng hóa, Dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh		
A	Hàng hóa		
1	Xăng, dầu các loại	Nghị định này	Bộ Thương mại
2	Khí đốt các loại (bao gồm cả hoạt động chiết nạp)	Nghị định này	Bộ Thương mại
3	Các thuốc dùng cho người	Luật Dược năm 2005	Bộ Y tế
4	Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao	Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP	Bộ Y tế
5	Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật	Pháp lệnh Thú y năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản
6	Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia	Luật Di sản văn hóa năm 2001; Nghị định số 92/2002/NĐ-CP	Bộ Văn hóa - Thông tin
7	Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép)	Nghị định số 11/2006/NĐ-CP	Bộ Văn hóa - Thông tin
8	Nguyên liệu thuốc lá	Nghị định số 76/2001/NĐ-CP	Bộ Công nghiệp
B	Dịch vụ		
1	Dịch vụ y tế; dịch vụ y, dược cổ truyền	Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân năm 2003; Nghị định số 103/2003/NĐ-CP	Bộ Y tế
2	Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm dịch vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệm thuốc	Luật Dược năm 2005	Bộ Y tế
3	Hành nghề thú y	Pháp lệnh Thú y năm 2004	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Văn bản pháp luật hiện hành (*)	Cơ quan quản lý ngành
4	Hành nghề xông hơi khử trùng	Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông	Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
6	Dịch vụ truy nhập Internet (ISP)	Nghị định số 55/2001/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
7	Dịch vụ kết nối Internet (IXP)	Nghị định số 55/2001/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
8	Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông)	Nghị định số 55/2001/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
9	Cung cấp dịch vụ bưu chính	Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
10	Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước ngoài	Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
11	Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành về điện lực	Luật Điện lực năm 2004	Bộ Công nghiệp
12	Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật	Nghị định số 11/2006/NĐ-CP	Bộ Văn hóa - Thông tin
13	Dịch vụ hợp tác làm phim	Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995	Bộ Văn hóa - Thông tin
14	Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế	Nghị định số 125/2003/NĐ-CP	Bộ Giao thông vận tải
15	Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải	Nghị định số 125/2004/NĐ-CP	Bộ Giao thông vận tải
16	Các dịch vụ bảo hiểm: - Bảo hiểm nhân thọ; - Bảo hiểm phi nhân thọ; - Tái bảo hiểm; - Môi giới bảo hiểm; - Đại lý bảo hiểm.	Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Nghị định số 42/2001/NĐ-CP; Nghị định số 43/2001/NĐ-CP	Bộ Tài chính
17	Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán:	Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ;	Bộ Tài chính

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Văn bản pháp luật hiện hành (*)	Cơ quan quản lý ngành
	- Môi giới chứng khoán; tự kinh doanh chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; - Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; - Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương	Nghị định số 144/2003/NĐ-CP	
18	Dịch vụ xuất khẩu lao động	Nghị định số 81/2003/NĐ-CP	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
19	Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư vấn pháp luật và bào chữa) do luật sư Việt Nam thực hiện	Pháp lệnh Luật sư năm 2001; Nghị định số 94/2001/NĐ-CP	Bộ Tư pháp
20	Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện	Nghị định số 87/2003/NĐ-CP	Bộ Tư pháp
21	Dịch vụ khắc dấu	Nghị định số 08/2001/NĐ-CP	Bộ Công an
22	Dịch vụ bảo vệ	Nghị định số 14/2001/NĐ-CP	Bộ Công an
23	Dịch vụ lữ hành quốc tế	Luật Du lịch năm 2005	Tổng cục Du lịch
	Mục 2 Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh		
A	Hàng hóa		
1	Các loại hóa chất độc khác không thuộc hóa chất bảng (theo Công ước quốc tế)	Nghị định số 100/2005/NĐ-CP	Bộ Công nghiệp
2	Thực phẩm ngoài Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm	Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ; Nghị định số 59/2005/NĐ-CP	Bộ Y tế, Bộ Thủy sản
3	Các loại trang thiết bị y tế	Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003	Bộ Y tế
4	Ngư cụ (bao gồm cả nguyên liệu để chế tạo ngư cụ) và trang thiết bị khai thác thủy sản	Nghị định số 59/2005/NĐ-CP	Bộ Thủy sản

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Văn bản pháp luật hiện hành (*)	Cơ quan quản lý ngành
5	Thức ăn nuôi thủy sản	Nghị định số 59/2005/NĐ-CP	Bộ Thủy sản
6	Giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh	Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004; Nghị định số 59/2005/NĐ-CP	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản
7	Thức ăn chăn nuôi	Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8	Giống cây trồng chính, giống cây trồng quý hiếm cần bảo tồn	Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9	Phân bón	Nghị định số 113/2003/NĐ-CP	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10	Vật liệu xây dựng	Luật Xây dựng năm 2003	Bộ Xây dựng
11	Than mỏ	Luật Khoáng sản năm 1996; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP	Bộ Công nghiệp
12	Vật tư, thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến)	Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
13	Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến	Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 24/2004/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
14	Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động	Bộ luật Lao động; Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
15	Vàng	Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ; Nghị định số 64/2003/NĐ-CP	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
B	Dịch vụ		
1	Giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; bảo quản, vận chuyển sản phẩm động vật sau giết mổ, sơ chế	Pháp lệnh Thú y năm 2004	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Văn bản pháp luật hiện hành (*)	Cơ quan quản lý ngành
2	Dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi theo Pháp lệnh Giống cây trồng và Pháp lệnh Giống vật nuôi	Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004; Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản
3	Đại lý dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát thư (bao gồm cả đại lý dịch vụ chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài)	Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
4	Đại lý dịch vụ viễn thông	Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
5	Đại lý dịch vụ Internet công cộng	Nghị định số 55/2001/NĐ-CP	Bộ Bưu chính, Viễn thông
6	Dịch vụ phát hành xuất bản phẩm	Luật Xuất bản năm 2004	Bộ Văn hóa - Thông tin
7	Dịch vụ quảng cáo	Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001; Nghị định số 24/2003/NĐ-CP	Bộ Văn hóa - Thông tin
8	Dịch vụ cho thuê lưu trú	Nghị định số 08/2001/NĐ-CP	Bộ Công an
9	Dịch vụ kinh doanh các tòa nhà cao trên 10 tầng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc	Nghị định số 08/2001/NĐ-CP	Bộ Công an
10	Dịch vụ cầm đồ	Nghị định số 08/2001/NĐ-CP	Bộ Công an
11	Dịch vụ in	Nghị định số 08/2001/NĐ-CP	Bộ Công an
12	Dịch vụ thành lập, in và phát hành các loại bản đồ không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương	Nghị định số 12/2002/NĐ-CP	Bộ Tài nguyên và Môi trường
13	Dịch vụ kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động	Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
14	Dịch vụ dạy nghề; tư vấn dạy nghề	Nghị định số 02/2001/NĐ-CP	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
15	Dịch vụ giới thiệu việc làm	Nghị định số 19/2005/NĐ-CP	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Văn bản pháp luật hiện hành (*)	Cơ quan quản lý ngành
16	Dịch vụ vận tải bằng ô tô	Luật Giao thông đường bộ năm 2001; Nghị định số 92/2001/NĐ-CP	Bộ Giao thông vận tải
17	Dịch vụ vận tải đường sắt	Luật Đường sắt năm 2005	Bộ Giao thông vận tải
18	Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt		
19	Các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt		
20	Dịch vụ vận tải đường sắt đô thị		
21	Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa	Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Nghị định số 21/2005/NĐ-CP	Bộ Giao thông vận tải
22	Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách tại cảng, bến thủy nội địa		
23	Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa		
24	Dịch vụ đại lý tàu biển		Bộ Giao thông
25	Dịch vụ đại lý vận tải đường biển	Nghị định số 10/2001/NĐ-CP	vận tải
26	Dịch vụ môi giới hàng hải		
27	Dịch vụ cung ứng tàu biển		
28	Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa		
29	Dịch vụ lai dắt tàu biển		
30	Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng biển		
31	Dịch vụ vệ sinh tàu biển		
32	Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển		
33	Dịch vụ vận tải biển	Nghị định số 57/2001/NĐ-CP	Bộ Giao thông vận tải
34	Đại lý làm thủ tục hải quan	Luật Hải quan năm 2001; Nghị định số 79/2005/NĐ-CP	Bộ Tài chính
35	Dịch vụ kế toán	Luật Kế toán năm 2003; Nghị định số 129/2004/NĐ-CP	Bộ Tài chính

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Văn bản pháp luật hiện hành (*)	Cơ quan quản lý ngành
36	Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế	Luật Kế toán năm 2003; Nghị định số 105/2004/NĐ-CP	Bộ Tài chính
37	Dịch vụ thẩm định giá	Pháp lệnh Giá năm 2002; Nghị định số 101/2005/NĐ-CP	Bộ Tài chính
38	Các dịch vụ hoạt động xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng	Luật Xây dựng năm 2003	Bộ Xây dựng
39	Dịch vụ cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam	Nghị định số 56/CP ngày 18/9/1995; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP	Bộ Xây dựng, Bộ Công an
40	Dịch vụ lưu trú du lịch	Luật Du lịch năm 2005	Tổng cục Du lịch
41	Dịch vụ lữ hành nội địa		
42	Đại lý lữ hành		
43	Dịch vụ vận chuyển khách du lịch		
44	Dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch		
45	Dịch vụ hướng dẫn viên		
46	Dịch vụ giám định thương mại	Luật Thương mại năm 2005; Nghị định số 20/2006/NĐ-CP	Bộ Thương mại

Và trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì áp dụng theo sự thay đổi đó.

Người kiểm tra	Người kiểm tra	Người kiểm tra	Người phê duyệt
QUẢN LÝ BP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NHÀ BÁN HÀNG VÀ SẢN PHẨM	PHÒNG PHÁP CHẾ	QUẢN LÝ BỘ PHẬN SÀN GIAO DỊCH	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI
eContract signed by: PHẠM THANH THÙY Signing Date/Ngày ký: 24/10/2023 17:57:00+07'00" 000011Pnlkz5uQeXx39k9hn9vm	eContract signed by: TRẦN THỊ CẨM GIANG Signing Date/Ngày ký: 25/10/2023 10:02:24+07'00" 000011Pnlkz5uQeXx39k9hn9vm	eContract signed by: <i>Đinh Thị Tường Vi</i> Signing Date/Ngày ký: 25/10/2023 10:05:34+07'00" 000011Pnlkz5uQeXx39k9hn9vm	eContract signed by: LÊ TRƯỜNG AN Signing Date/Ngày ký: 25/10/2023 11:51:03+07'00" 000011Pnlkz5uQeXx39k9hn9vm
PHẠM THANH THÙY	TRẦN THỊ CẨM GIANG	ĐINH THỊ TƯỜNG VI	LÊ TRƯỜNG AN